'מָשָׁל לְמֶלֶךְ שֶׁנִּכְנַס לִמְדִינָה וְהֶעֱמִיד לוֹ אִיקוֹנִין וְעָשׂוּ לוֹ צְלָמִים וְטָבְעוּ לוֹ מַטְבְּעוֹת, לְאַחַר זְמַן כִּסּוּ אִיקוֹנוֹתָיו וְשָׁבְרוּ אֶת צַלְמוֹתָיו וּפָסְלוּ אֶת מַטְבְּעוֹתָיו וּמֵעֲטוּ בִּדְמוּתוֹ שֶׁל מֶלֶךְ, כָּךְ מִי שֶׁהוּא שׁוֹפֵךְ דָּמִים מַעֲלִין עָלָיו כְּאִלּוּ מְמַעֵט הַדְּמוּת', וּלְפִיכָךְ רוֹצֵחַ 'שׁוֹפֵךְ דָּמִים' לְשׁוֹן רַבִּים 'דָּמִים' שְׁנַיִם, לְמַעְלָה וּלְמַטָּה, דִּשְׁלִשָּׁה שֶׁתָּפִין בָּאָדָם[כג] וְעַל יְדֵי פְּעָלָתוֹ מַכְרִית דְּמוּת שֶׁל מַעְלָה וּמַפְרִיד נְשָׁמָה מִן הַגּוּף לְמַטָּה, וּבַזֹּהַר (ח"ג קמא:) 'מַאן דְּפָסִיק הַאי מֵעָלְמָא כְּמַאן דְּפָסַק הַאי נִשְׁמָתָא' (רקנאטי פר' יתרו ד"ה לא תרצח.

מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תעח).

סנהדרין עו: רמב"ם הל' רוצח פ"א, ספר המצוות לאוין תעשה רפ"ט, סמ"ג לאוין ק"ס, סמ"ק סי' פ"ב, יראים רמ"ח, יורה דעה סי' של"ט, חושן משפט סי' תכ"ה.

מִצְוָה לה

שֶׁלֹּא לָבֹא עַל אֵשֶׁת אִישׁ (לֹא תַעֲשֶׂה כ"א)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לָבֹא עַל אֵשֶׁת אִישׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, יג) 'לֹא תִנְאָף', וּבָא הַפֵּרוּשׁ הַמְקֻבָּל לַחֲז"ל דִּסְתָם לְשׁוֹן נאוף מַשְׁמַע בְּאֵשֶׁת אִישׁ, וְאִיכָּא דְּיָלִיף לַהּ מִקְּרָא (ויקרא יח, כ) דְּ'וְאֶל אֵשֶׁת עֲמִיתְךָ לֹא תִתֵּן שְׁכָבְתְּךָ לְטָמְאָה בָהּ'. וְנִכְלָל בָּזֶה שֶׁלֹּא יֵרֵד בְּתוֹךְ אֲמָנוּת

משנה הלכות

שאר דינים. ובכלל הלאו דלא יהרוג הדיין נקי[כד]. והעובר ורצח במזיד והתראה הורגין אותו בסייף בבית דין סמוכין של עשרים ושלשה[כה], ובבן נח על פי עד אחד ובדיין אחד[כו] ולדעת קצת פוסקים[כז] אפילו על פי עצמו. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות ובבני נח.

לה) החיוב. הבא על אשת איש, הן ארוסה הן נשואה הן בת כהן, חייב מיתה. ומחולקין בדינין, אשת איש גמורה הוא והיא בחנק, נערה המאורסה שניהם בסקילה, נערה המאורסה והיא בת כהן, היא בשריפה והבועל בחנק[א]. היתה קטנה שקידשה אביה והיא יתרה מבת ג' שנים

כג. נדה לא. **כד.** עיין רמב"ן בספר תורת האדם. **כה.** שם פ"א ה"א, ובהל' סנהדרין פ"ה ה"ב. **כו.** שם הל' מלכים פ"ט הי"ד. **כז.** עיין מנחת חינוך מצוה כ"ו אות ה. **לה) א.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א ה"ה.

חֲבֵרוֹ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (יחזקאל יח, ו) 'וְאֶת אֵשֶׁת רֵעֵהוּ לֹא טִמֵּא' שֶׁלֹּא יֵרֵד לְאֶמְנוּת חֲבֵרוֹ (סנהדרין פא.).

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בִּבְרִיאַת הָעוֹלָם שֶׁיִּבָּרְאוּ כָּל אֶחָד לְמִינֵהוּ וְלֹא יִתְעָרְבוּ מִין בְּמִין וַאֲפִלּוּ בָּעֲשָׂבִים, כָּל שֶׁכֵּן שֶׁיִּהְיֶה זֶרַע אֲנָשִׁים יָדוּעַ שֶׁל מִי הוּא וְלֹא יִתְעָרְבוּ זֶה עִם זֶה, גַּם כִּי עַל יְדֵי נְאוּף אָדָם לֹא יַכִּיר אֶת קְרוֹבָיו הָאֲסוּרוֹת עָלָיו, וְלֹא יְכַבֵּד הָאָבוֹת (חינוך), וְנִמְצָא הָאָב נוֹשֵׂא אֶת בִּתּוֹ וְאָח אֶת אֲחוֹתוֹ, וְהַמַּמְזֵר יַכֶּה אֶת אָבִיו בְּחָשְׁבוֹ שֶׁאֵינוֹ אָבִיו, וְהַבֵּית דִּין שֶׁחוֹשְׁבִין שֶׁהוּא אָבִיו יְמִיתוּהוּ שֶׁלֹּא כַּדִּין (אלה המצות (חאגיז) מצוה לה)[ב]. גַּם יֵשׁ בָּזֶה גֶּזֶל וְחָמָס, וּמִלְבַד שֶׁגּוֹזֵל אֶת אִשְׁתּוֹ תַּחְתָּיו יֵשׁ

משנה הלכות

הבועל במיתה והיא בלא כלום, היא גדולה והבועל קטן בן ט' שנים ויום אחד היא במיתה והבועל בלא כלום, דקטנים לאו בני עונשין הן[ג], ומכין אותו מדרבנן[ד]. גיורת ומשוחררת הבא עליה בחנק אפילו ארוסה, ודוקא נערה דקטנה אין קידושיה קידושין[ה]. היתה הורתה ולידתה בקדושה והיא נערה המאורסה בסקילה[ו].

פרטי דינים. ובכל העריות המערה (כלומר שהכניס רוב העטרה) כגומר חוץ משפחה חרופה[ז]. והעדים אין צריכין לראות כמכחול בשפופרת לרוב פוסקים[ח] ודעת רבינו בעל הלכות גדולות דצריכים. בעל באבר מת פטור[ט]. הבא על המתה פטור, בעל את הטריפה חייב[י]. ואשת איש נקראת כל שמקודשת למי שתופסין בה קידושין ואפילו באיסור עשה או לאו[יא].

באישים שונים. חרש שוטה וקטן אין להם קידושין מדאורייתא[יב]. קטנה אפילו שוטה שקיבל בה אביה קידושין מקודשת דאורייתא[יג]. קטן אם קידש לו אביו אשה דעת ר"י בר ברזילי דמקודשת מטעם זכיה ונחלקו עליו הפוסקים[יד]. (ועיין מה שכתבתי בספרי שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קפג-קפד). בן נח הבא על אשת איש נהרג עליה וכן הבא על אשת חבירו, אבל ישראל

ב. ע"ע סמ"ג לא תעשה פה. **ג.** שם הי"ג. **ד.** עיין רמב"ם הל' גניבה פ"א ה"י, ומגיד משנה שם. **ה.** מנחת חינוך ע"פ כתובות מד. **ו.** שם ע"פ כתובות מד: **ז.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א ה"י, ופ"ג הי"ד. ובהל' שגגות פ"ט ה"ד. אבן העזר סי' כ' ס"א בהג"ה. **ח.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א הי"ט. אבן העזר סי' כ' ס"א. **ט.** רמב"ם שם הי"א. טור אבן העזר שם. **י.** רמב"ם שם הי"ב. טור שם. **יא.** רמב"ם הל' אישות פ"ד הט"ו. אבן העזר סי' י"ח ס"א. **יב.** רמב"ם שם פ"ד הי"א. אבן העזר סי' ל"ז סי"א, וסי' מ"ד ס"א-ב. **יג.** רמב"ם שם פ"ג הי"ב. אבן העזר סי' ל"ז ס"א. **יד.** מהרי"ק שורש ל"ב, והובא במשנה למלך הל' גירושין פ"ו ה"ג, ובמנחת חינוך.

גַּם גָּזֵל מָמוֹן שֶׁמַּעֲבִיר לְבֶן שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ (חינוך. אלה המצות שם), וּכְמוֹ שֶׁאִיתָא בַּמִּדְרָשׁ (במ"ר ט, י) "וּמָעֲלָה בוֹ מָעַל' (במדבר ה, יב), מְעִילָה כְּפוּלָה שֶׁמָּעֲלָה בּוֹ בִּנְפָשׁוֹת וּבְמָמוֹן, שֶׁהֵבִיאָה נְפָשׁוֹת אֲחֵרוֹת לָקַחַת לוֹ מָמוֹנוֹ' (אלה המצות שם). גַּם כִּי גּוֹרֵם לְאִבּוּד נְפָשׁוֹת, כִּי טֶבַע הָרִבְּה בְּנֵי אָדָם שֶׁמְּקַנְּאִין עַל הַנּוֹאֵף בַּת זוּגָם וְיוֹרְדִים לְחַיִּים עִם הַנּוֹאֵף, וְגוֹרֵם הָרְבֵּה תַּקָּלוֹת לְבַד מֵאֵלֶּה (חינוך).

סנהדרין נב: נה: פד: כתובות מד. מט. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א ופ"ג, ספר המצוות לא תעשה שמ"ז, סמ"ג לאוין צ"ו, סמ"ק סי' ד"ש, יראים רי"ד, אבן העזר סי' י"ז וסי' כ-כא.

מִצְוָה לו

שֶׁלֹּא לִגְנֹב נֶפֶשׁ מִיִּשְׂרָאֵל (לֹא תַעֲשֶׂה כ"ב)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִגְנֹב נֶפֶשׁ מִיִּשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, יג) 'לֹא תִגְנֹב', וּבָא הַפֵּרוּשׁ בַּקַּבָּלָה מִמֹּשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם שֶׁבִּגְוֹנֵב נְפָשׁוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר.

משנה הלכות

הבא על אשת בן נח אף על גב דעבר על איסור דאורייתא אינו נהרג והיא נהרגת[טו]. ובישראל חייב בין כדרכה בין שלא כדרכה[טז], ובבן נח אינו חייב אלא כדרכה[יז]. בן נח שייחד שפחה לעבדו ובא עליה חייב מיתה[יח]. ונוהג בכל באי עולם. ובישראל העובר במזיד ובהתראה חייב מיתה, ובמזיד בלא התראה כרת, ובשוגג חייב חטאת. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן.

לו) אופן החיוב. הגונב נפש מישראל בין גדול בין קטן, אפילו תינוק בן יומו שֶׁכָּלוּ לו חדשיו, ואפילו עבד משוחרר, והכניסו ברשותו והשתמש בו אפילו אין בשימוש שוה פרוטה, ומכרו לאחרים חייב מיתה, ומיתתו בחנק[א].

פטורים שונים. גנבו כשהוא ישן ומכרו כשהוא ישן פטור[ב]. נתנו במתנה פטור[ג]. הגונב אחד מבני ביתו הסמוכין על שולחנו, ומלמד תינוקות שגנב אחד מן התלמידים אינו חייב עד שיוציאנו מרשותו וישתמש בו וימכרנו לאחרים[ד]. מכר אשה לעוברה איבעיא דלא איפשטא אי חייב[ה] ואזלינן לקולא[ו]. מכר האם ושייר העיבור גם כן פטור[ז]. גונב אחיו קטן, והאפטרופסים

טו. מנחת חינוך. **טז.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א ה"י. אבן העזר סי' כ' ס"א בהג"ה. **יז.** רמב"ם הל' מלכים פ"ט ה"ז. **יח.** שם ה"ח. **לו) א.** רמב"ם הל' גניבה פ"ט ה"א-ב וה"ו. **ב.** שם ה"ג. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** רמב"ם שם ה"ה. **ה.** בסנהדרין פה: **ו.** רמב"ם שם ה"ד. **ז.** מנחת חינוך.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַגּוֹנֵב נֶפֶשׁ מַרְבֶּה פֶּשַׁע וְחֵטְא, מַרְחִיק הַנִּגְנָב מִשְּׁאֵרָיו וּמְיֻדָּעָיו וְיִתְגַּלְגְּלוּ לָזֶה רָעוֹת רַבּוֹת וְצָרוֹת, וְאַף אוּלַי יַהַרְגֵהוּ קוֹנוֹ בְּעָבְרוֹ עַל רְצוֹנוֹ (ציוני פר' יתרו ד"ה לא תגנוב). גַּם כִּי אִם מְכָרוֹ לְגוֹי חֲרֵי מַפְקִיעוֹ מִכָּל הַמִּצְוֹת וְעוֹבֵר עַל כַּמָּה מִיתוֹת בֵּית דִּין, וַאֲפִלּוּ אִם מְכָרוֹ לְיִשְׂרָאֵל בְּתוֹרַת עֶבֶד כְּנַעֲנִי מוֹכְרוֹ, שֶׁאִם הָיָה יוֹדֵעַ שֶׁהוּא יִשְׂרָאֵל לֹא הָיָה קוֹנֵהוּ, וְנִמְצָא מַפְקִיעוֹ מִכָּל מִצְוֹת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא וּמַתִּירוֹ בְּשִׁפְחָה כְּנַעֲנִית וּמוֹלִיד עֲבָדִים וְשׁוּב אֵין לָהֶם תַּקָּנָה (אלה המצות (חאגיז) מצוה לו). וְעוֹד כִּי הוּא מַכְחִישׁ יְצִיאַת מִצְרַיִם וּמַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית, כִּי הוּא יִתְבָּרַךְ הוֹצִיאָנוּ מִמִּצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים וְזֶה מַכְנִים בָּן חוֹרִין לְעֶבֶד, וְאֹזֶן שֶׁשָּׁמְעָה בְּסִינַי 'כִּי לִי בְנֵי יִשְׂרָאֵל עֲבָדִים'[ח] וְהוּא מַעֲבִיד אוֹתָם לַאֲחֵרִים רָאוּי לְעָנְשׁ גָּדוֹל (עיין אלה המצות שם. וטעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה כא).

סנהדרין פה: רמב"ם הל' גניבה פ"ט, ספר המצוות ל"ת תעשה רמ"ג, סמ"ג ל"ת קנ"ד, סמ"ק סי' רס"ג, יראים רנ"ג, מאה שערים (על ס' המצוות) שער ס"ז.

משנה הלכות

שגנבו את היתומים פטורים[ט]. גונב חציו עבד וחציו בן חורין פטור[י].

הלאוין. ואחד הגונב ואחד המוכר שניהם עוברין בלאו, הגונב על 'לא תגנוב' והמוכר על 'לא ימכרו', ואין לוקין על לאוין אלו שניתנו לאזהרת מיתת בית דין[יא]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות, ואין עונשין אלא בבית דין סמוכין.

ח. ויקרא כה, נה. **ט.** רמב"ם שם ה"ה. **י.** שם ה"ו. **יא.** שם ה"א.

מִצְוָה לז

שֶׁלֹּא לְהָעִיד שֶׁקֶר (לֹא תַעֲשֶׂה כ"ג)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קְדֻשׁוֹ שֶׁלֹּא לְהָעִיד עֵדוּת שֶׁקֶר, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, יג) 'לֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר'. וְנִכְפְּלָה בְּמָקוֹם אַחֵר (דברים ה, יז) 'עֵד שָׁוְא'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי בְּעֵדוּת הָאֱמֶת הָעוֹלָם עוֹמֵד, שֶׁכָּל דִּבְרֵי לִבּוֹת בְּנֵי אָדָם מִתְאַמְּתִין וּמִתְבַּטְּלִין עַל יְדֵי עֵדוּת אֲנָשִׁים, וְאִם כֵּן עֵדוּת שֶׁקֶר סִבָּה לְחָרְבַּן הַיִּשּׁוּב (חינוך), וְיִהְיֶה אֶפְשָׁר לִגְזֹל וְלִשְׁפֹּךְ דָּם נָקִי עַל יְדֵי עֵדוּת שֶׁקֶר, וְהוּא חָרְבַּן הָעוֹלָם חַס וְחָלִילָה, וְהַמֵּעִיד עֵדוּת שֶׁקֶר כּוֹפֵר

משנה הלכות

לז) עדות המועיל. המעיד עדות שקר דוקא בבית דין, ושלא בבית דין אינו אלא כמוציא שם רע. ובדיני איסור והיתר להתיר או לאיסור אין צריך בית דין ומועיל אפילו שלא בבית דין[א].

פסולי עדות. ועשרה הן פסולין להעיד, נשים, ועבדים, קטנים, חרשים, שוטים, סומין, רשעים, אנשים בזויים, קרובים, נגעי בעדות[ב]. מצוה על הבית דין לחקור ולדרוש העדים[ג].

עדות בשטר. עדות בכתב לדעת רבינו תם[ד] מהני כשראוי להעיד על פה. ועובר על לאו זה כשיבא הכתב לבית דין, עדות בשטר עובר מיד כשחתם[ה].

שאר סוגי עדות שעוברים בה. עד אחד במקום שמועיל עדותו והעיד שקר עובר על לאו זה[ו]. העיד עדות שוא, שאינו מחייבו כלום, עובר[ז]. עד כשר לא יצטרף עם עד פסול להעיד אפילו אמת[ח]. המעיד מפי אחרים אפילו אמת עובר[ט]. לא יעמוד עם עד אחד אפילו לא להעיד כדי שכנגדו יפחד ויודה, ומדבר שקר תרחק[י].

החיובים. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים. והעובר עליו, אם העידו שקר והוזמו בממון חייבים לשלם כאשר רצה לעשות לאחיו, ובמיתה כן יעשה לו[יא], ודוקא שלא הרגו עוד למי שרצו להרגו, דגזירת הכתוב הוא שאם כבר הרגו אין הורגין אותן[יב], והרמב"ן (דברים יט, יט) כתב 'אם נהרג

לז) א. מנחת חינוך, ועיין רמ"א חו"מ סי' כ"ח ס"א. **ב.** רמב"ם הל' עדות פ"ט ה"א. חו"מ סי' ל"ג ס"א, וסי' ל"ד ס"א וסי"ח-יט, וסי' ל"ה ס"א ח' י"א י"ד, וסי' ל"ז ס"א. **ג.** רמב"ם שם פ"א ה"ד. **ד.** ב"ב מ. ד"ה מחאה, טור חו"מ סי' כ"ח. **ה.** עיין נתיבות סי' כ"ח ביאורים סק"ז. **ו.** עיין מנחת חינוך אות ב. **ז.** רמב"ן דברים ה, יז. **ח.** רמב"ם שם פ"י ה"א. **ט.** רמב"ם שם פי"ז ה"א. **י.** שם ה"ו. **יא.** שם פי"ח ה"א. **יב.** שם פ"כ ה"ב.

בְּקוֹנוֹ שֶׁהוּא הָעוֹמֵד בְּדַעַת הַדַּיָּנִין, וְהוּא מֵעִיד לִפְנֵי קוֹנוֹ בְּשֶׁקֶר[יג], נִמְצָא אוֹמֵר חַס וְחָלִילָה 'אֵיכָה יָדַע וְגוֹ'[יד] וְיֵשׁ דֵּעָה', וַהֲרֵי הוּא כּוֹפֵר בָּעִקָּר (דרך פיקודך מצוה לז, חלק המחשבה אות יד)[טו].

סנהדרין כט. ל"ז. רמב"ם הל' עדות פי"ז, ספר המצוות ל"א תעשה רפ"ה, סמ"ג לאוין רט"ז, סמ"ק ר"ל"ז, יראים רמ"ג, חושן משפט סי' כ"ח.

מִצְוָה לח

לֹא תַחְמֹד (לֹא תַעֲשֶׂה כ"ד)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַחְמֹד דָּבָר שֶׁל חֲבֵרוֹ, וְהֵינוּ שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת תַּחְבּוּלָה לָקַחַת לָנוּ מַה שֶּׁהוּא לְזוּלָתֵנוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, יד) 'לֹא תַחְמֹד', וּבְדִבְּרוֹת אַחֲרוֹנוֹת כְּתִיב (דברים ז, כה) 'לֹא תִתְאַוֶּה', לְחַיְבוֹ בְּב' לָאוִין.

משנה הלכות

נחשוב שהיה אמת, שלא יתן ה' השופטים הצדיקים העומדים לפניו לשפוך דם נקי כי המשפט לאלקים הוא ובקרב אלקים ישפוט. והנה כל זה מעלה גדולה בשופטי ישראל וההבטחה שהקדוש ברוך הוא מסכים על ידם ומהם בדבר המשפט והוא ינחם בדרך אמת'. ובמקום שאי אפשר לקיים דין הזמה, כעדות בן גרושה ובן חלוצה חייב מלקות אף שאין בו מעשה[טז].

לח) מהות האיסור. חמדה הוא שמשתדל להוציא מחשבתו לפועל[א], ותאוה הוא בלב[ב], ואינו נגמר הלאו ללקות עליו עד שיעשה מעשה[ג]. נתן דמים חייב אחת לא נתן עובר בשתים[ד], ויש חולקין דאינו חייב אלא אחת[ה], ויש סוברין[ו] דהטעם דאין לוקין על לאו זה כיון דאין בו מעשה, ויש אומרים[ז] משום שחייב בתשלומין. ויש אומרים[ח] דביהיב דמי לא מקרי חמסן כלל. ויש מחלקין[ט] בין נתרצה המוכר ואמר רוצה אני או לא אמר רוצה אני.

מלקות. והנה הראב"ד הקשה להרמב"ם דאין לוקין על לאו זה משום דאין בו מעשה, וזה לשונו 'לא ראיתי תימה גדולה מזה, והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ, אבל הוי ליה למימר משום דחייב בתשלומין' עיין שם, ועיין באחרונים. ולעניות דעתי יש לפרש שיטת הרמב"ם דסבירא ליה דכיון דאי נותן ממון עבור החפץ הרי קנה החפץ בעד

יג. עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה כג. **יד.** ע"פ תהלים עג, יא: 'ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון'. **טו.** בשם ר"מ הבבלי שם. **טז.** רמב"ם שם ה"ח. **לח) א.** רמב"ם הל' גזילה פ"א ה"ט. **ב.** שם ה"י. **ג.** רמב"ם שם ה"ט. **ד.** שם ה"ט והי"ב. **ה.** שם בהגהות מיימוניות אות ו, סמ"ג. **ו.** רמב"ם שם ה"ט. **ז.** הראב"ד שם. **ח.** עיין תוס' סנהדרין כה: ד"ה מעיקרא, ועיין מנחת חינוך. **ט.** ראב"ד שם.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁמַּחֲשָׁבָה רָעָה זוֹ גּוֹרֶמֶת תַּקָּלוֹת הַרְבֵּה, וְכֻלָּם נְבוֹת יוֹכִיחַ, וּכְתִיב (מיכה ב, ב) 'וְחָמְדוּ שָׂדוֹת וְגָזָלוּ'[א]. וְנֶחְתְּמוּ עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת בְּלָאו זֶה, שֶׁהַחוֹמֵד עוֹבֵר בְּכֻלָּן. וְאָמַר הַתַּנָּא (אבות פ"ד מכ"א) 'הַקִּנְאָה וְהַתַּאֲוָה וְהַכָּבוֹד מוֹצִיאִין מִן הָעוֹלָם'. וְאוֹי לוֹ לַחוֹמֵד שֶׁכָּל יָמָיו מַכְאוֹבִים, וְאַשְׁרֵי הַשָּׂמֵחַ בְּחֶלְקוֹ (פועל צדק (לבעל הש"ך) לא תעשה כד). וְאָמְרוּ חַז"ל (סוטה ט.) 'כָּל הַנּוֹתֵן עֵינָיו בְּאֵינוֹ שֶׁלּוֹ גַּם אֶת שֶׁלּוֹ מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ' (ועיין שם ט:). וּמָשְׁלוּ חֲכָמִים בָּזֶה לְעוֹרֵב שֶׁנָּנַב מִכָּל עוֹף נוֹצָה אַחַת וְהִתְנָאָה בָּזֶה, לְסוֹף הִכִּירוּ הָעוֹפוֹת בָּזֶה וְנָטְלוּ כָּל אֶחָד נוֹצָתוֹ וְנִשְׁאַר מְכֹעָר בְּיוֹתֵר גַּם מִשֶּׁלּוֹ (מובא בסמ"ק סי' יט).

ב"מ ה: רמב"ם הל' גזילה פ"א, ספר המצוות ל"א תעשה רס"ה, סמ"ג לאוין קנ"ח, סמ"ק י"ט, יראים רנ"ד, חושן משפט סי' שנ"ט ובסי' ל"ד, אבן העזר סי' כ"ח.

מִצְוָה לט

שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת צוּרַת אָדָם (לא תַּעֲשֶׂה כ"ה)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת צוּרַת אָדָם מִשּׁוּם דָּבָר הֵן מַתֶּכֶת אוֹ עֵץ אוֹ אֶבֶן אֲפִלּוּ לְנוֹי, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, כ) **'לֹא תַעֲשׂוּן אִתִּי**

משנה הלכות

הממון, אם כן היכא דלא נתן ממון נמי האיסור הוא החמדה ולא הנקיטת חפץ, דהחפץ נתן לו השני ובחמדה ליכא מעשה, ואף שנעשה מעשה אבל האיסור הוא החמדה, והבן וצריך עיון.

בחפצים שונים. ואינו עובר בחומד פחות משוה פרוטה[יב]. ושייך לאו זה גם בחומד אשת חבירו[יג], ואם גרשה חבירו מחמת שהפציר בו זה ונשאה עובר על לאו זה[יד], ואפשר שחייב על כל ביאה וביאה[טו]. החומד חפץ של עכו"ם אינו עובר בלאו זה ד'לא תחמוד רעך' כתיב[טז]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

לט) על איזו צורה עוברים. אינו אסור רק צורת אדם ושתהא בולטת[א]. טבעת שיש עליה חותם בולטת מותר לחתום בה ואסור להניחה, שוקעת מותר להניחה ואסור לחתום בה[ב]. ובכלל האיסור לעשות צורת

י. מלכים א כא, א-יט. ועיין חינוך כאן. **יא.** טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה כד. **יב.** מנחת חינוך ד"ה לכאורה. **יג.** רמב"ם שם ה"י. **יד.** מנחת חינוך. **טו.** עיין מנחת חינוך. **טז.** מנחת חינוך. **לט) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ג ה"י. יו"ד סי' קמ"א ס"ד. **ב.** רמב"ם שם הי"א. יו"ד שם ס"ה.

אֱלֹהֵי כֶסֶף׳. וְגַם דָּרְשׁוּ מִזֶּה בְּסַנְהֶדְרִין (ז:) שֶׁלֹּא לְהַעֲמִיד דַּיָּן בִּשְׁבִיל כַּסְפּוֹ וּזְהָבוֹ שֶׁנָּתַן[ג].

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁמִּי שֶׁיְצַיֵּר בְּלִבּוֹ יִפְּי צוּרָתוֹ מִיָּד נִתְפָּם וְהָיוּ עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ רָצָה לְהַרְחִיק אֶת יִשְׂרָאֵל מִכָּל שֶׁמֶץ עֲבוֹדָה זָרָה, לְכָךְ נֶאֱסַר לָהֶם לַעֲשׂוֹת אֲפִלּוּ לְנוֹי. וּבָא הָאַזְהָרָה בִּלְשׁוֹן ׳אִתִּי׳, כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹקִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם[ד] וְלָכֵן ׳לֹא תַעֲשׂוּן אוֹתִי׳[ה], אַף כִּי הַכַּוָּנָה בַּפָּסוּק מִצַּד הַשֵּׂכֶל שֶׁנָּתַן בּוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, אֲבָל אֵין דְּמְיוֹן שׁוּם צֶלֶם אַחֵר כְּלָל לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כִּבְיָכוֹל בֵּינוֹ וּבֵין שׁוּם בְּרִיָּה חַס וְחָלִילָה (חינוך).

ר״ה כד: ע״ז מב: מג: רמב״ם הל׳ עכו״ם פ״ג והל׳ בית הבחירה פ״ז, ספר המצוות ל״א תעשה ד׳, סמ״ג ל״אוין כ״ב, סמ״ק קס״ב, יראים מצוה ס״ד, יורה דעה סי׳ קמ״א.

משנה הלכות

חמה ולבנה כוכבים ומזלות[ו]. וכן אסור לעשות לאחרים[ז]. תבנית אולם מנורה של שבעה קנים של מתכות אסור, ושאינה של מתכות מותר לעשות אפילו של ז׳ קנים[ח].

צורת מזל אחד. והב״ח[ט] כתב דאפילו מזל אחד לחוד אסור לעשות. ובמנחת חינוך הקשה דלדעת הב״ח יהא אסור לעשות מאזנים לשקול, דמזל מאזנים משמש בתשרי, וכ״ק זקיני בשו״ת בית שערים באורח חיים (סי׳ רל״ז) כתב בפשיטות כיון דאינו מתכון מותר, ועוד דאינו עושה ממש כדמות מאזנים שבמזלות, רק משנה ומותר. ולפי זה אם כן לכאורה נפל פיתא בבירא, דלעולם אי אפשר לעשות ממש כדמות מזלות, רק קטן ממנו ומשנה הוא ויש להתיר. מותר לעשות צורת אריה לרפואה כי אין בשמים דמות אריה לבדו[י].

חומר האיסור. עבר ועשה צורה בולטת דעת הרמב״ם[יא] דלוקה, ויש חולקין[יב]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ג. עיין רש״י שם ד״ה אלוה הבא בשביל כסף. **ד.** בראשית ט, ו. **ה.** ראה ר״ה כד: **ו.** רמב״ם שם הי״א. יו״ד שם ס״ד. **ז.** רמב״ם שם ה״ט. יו״ד שם, ש״ך ס״ק כ״ב, וט״ז ס״ק ח. **ח.** יו״ד שם ס״ח. וש״ך ס״ק ל״ה. **ט.** יו״ד שם בקונטרס אחרון, הובא בש״ך ס״ק ל. **י.** שו״ת הרשב״א ח״א סי׳ קס״ז וסי׳ תי״ג. **יא.** שם ה״י. **יב.** חינוך.

מִצְוָה מ

שֶׁלֹּא לִבְנוֹת מִזְבֵּחַ גָּזִית (לא תַעֲשֶׂה כ"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִבְנוֹת מִזְבֵּחַ מֵאֲבָנִים שֶׁנִּגַּע בָּהֶם בַּרְזֶל, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, כב) 'וְאִם מִזְבַּח אֲבָנִים תַּעֲשֶׂה לִּי לֹא תִבְנֶה אֶתְהֶן גָּזִית'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ חַז"ל (תנחומא יתרו יז) 'הַמִּזְבֵּחַ נִבְרָא לְהַאֲרִיךְ יָמָיו שֶׁל אָדָם וְהַבַּרְזֶל לְקַצֵּר יָמָיו שֶׁל אָדָם, וְאֵינוֹ בְּדִין שֶׁיּוּנַף הַמְקַצֵּר עַל הַמַּאֲרִיךְ'[א]. גַּם שֶׁלֹּא יְהֵא כְּבוֹד הַמִּזְבֵּחַ שֶׁתִּהְיֶה מִקְצָת הָאֶבֶן בָּנוּי בְּמִזְבַּח ה' וּמִקְצָתָהּ מְשֻׁלֶּכֶת בָּאַשְׁפַּתּוֹת (עיין אבן עזרא שמות שם ד"ה כי חרבך)[ב]. וּבַמִּדְרָשׁ[ג] 'רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי אוֹמֵר הֱוֵי אוֹמֵר 'אֲבָנִים שְׁלֵמוֹת' (דברים כז, ו)

משנה הלכות

מ) מקום המזבח. המזבח מקומו מכוון, הוא המקום שהקריב עליו אדם הראשון קרבן כשנברא, ומשם נברא, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה, והוא המקום אשר נעקד עליו יצחק אבינו עליו השלום[ד], ואין משנין אותו ממקומו לעולם[ה]. אמרו חכמים אדם ממקום כפרתו נברא[ו].

מידותיו. מידת ארכו ורחבו ל"ב אמות על ל"ב אמות ועשר אמות קומתו, שלש אמות מקום המערכה. ונמדד באמות בת ששה טפחים, והיסוד וקרנות באמה בת חמישה טפחים[ז]. וכבש היה בנוי לדרומו ארכו ל"ב על רוחב ט"ז, אויר מעט היה מפסיק בין הכבש למזבח[ח].

בנינו. כיצד בונין אותו מביאין אבנים שלמות גדולות וקטנות מן הים[ט], ומביא סיד וזפת וקונייא וממחה ושופך לתוך מלבן גדול כמידתו, ובונה ועולה[י].

אם הונף עליהם ברזל. הניף עליהם ברזל פסלם[יא], ולדעת התוס'[יב] קודם שהוקדשו האבנים אין בהם משום 'לא תניף עליהם ברזל'. בנה אבן או ב' גזוז הן פסולות וכל המזבח כשר, וכן אם נגע ברזל במזבח בנוי

מ) א. הובא ברבינו בחיי שמות שם. **ב.** הובא בפועל צדק (לבעל הש"ך) לא תעשה כו. ובאלה המצות (חאגיז) מצוה מ. ורבינו בחיי שם. **ג.** ילקו"ש שמות שו. מכילתא פר' בחודש יא. ספרא קדושים יא. ועיין תנחומא שם. **ד.** רמב"ם הל' בית הבחירה פ"ב ה"ב. **ה.** שם ה"א. **ו.** בר"ר יד, ח. **ז.** רמב"ם שם ה"ה-ו, וכסף משנה שם. **ח.** שם הי"ג. **ט.** תוס' סוכה מט. ד"ה שכל מזבח, ורמב"ם שם פ"א הי"ד. **י.** רמב"ם שם הט"ז. **יא.** שם פ"א הט"ו. **יב.** סוכה שם.

שֶׁמַּטִּילוֹת שָׁלוֹם בֵּין יִשְׂרָאֵל לַאֲבִיהֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם, וּמָה אֲבָנִים שֶׁאֵינָן רוֹאוֹת וְלֹא שׁוֹמְעוֹת אָמַר הַכָּתוּב 'לֹא תָנִיף עֲלֵיהֶם בַּרְזֶל' (שם, ה), הַמַּטִּיל שָׁלוֹם בֵּין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ בֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ בֵּין עִיר לְעִיר בֵּין מִשְׁפָּחָה לְמִשְׁפָּחָה עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁלֹּא תְּבִיאֵהוּ פָּרְעָנִיּוֹת', לְכָךְ נֶאֱמַר (תהלים לד, טו) 'בַּקֵּשׁ שָׁלוֹם וְרָדְפֵהוּ''.

מידות פרק ג, רמב"ם הל' בית הבחירה פ"א, ספר המצוות לא תעשה ע"ט, סמ"ג לאוין ר"צ, יראים שכ"ז.

מִצְוָה מא

לֹא תַעֲלֶה בְמַעֲלֹת עַל מִזְבְּחִי (לֹא תַעֲשֶׂה כ"ז)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲלוֹת עַל הַמִּזְבֵּחַ בְּמַדְרֵגוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, כג) 'לֹא תַעֲלֶה בְמַעֲלֹת עַל מִזְבְּחִי אֲשֶׁר לֹא תִגָּלֶה עֶרְוָתְךָ עָלָיו'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁצִּוְּתָה הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה מַדְרֵגוֹת וְלֹא יַפְסִיעַ פְּסִיעָה גַּסָּה בְּמָקוֹם כַּפָּרָה כְּדֵי לְקַבֵּעַ בְּנַפְשׁוֹ קְדֻשַּׁת וַחֲשִׁיבוּת הַמָּקוֹם (עיין

משנה הלכות

מקום שנגע נפסל ויטול האבן ויניח אחר במקומו וכשר[יג].

שיעור פגם ושאר פרטים. אבנים שלמות ולא פגומות. שיעור הפגם באבנים בכל שהוא[יד], ובסיד הפגם טפח לדעת הרמב"ם[טו], ורש"י (חולין יח. ד"ה באבנא) והיראים כתבו להיפך בסיד כדי שתחגור בציפורן כל שהוא, ובאבנים טפח. ותלוי בפי' הגמרא בחולין (יח.) 'ג' פגימות לא קשיא הא בסידא הא באבנים'. כשמלבנין המזבח פעמיים בשנה לא ילבינוהו בברזל[טז]. מפי השמועה למדו דמזבח אבנים חובה, ואין עושין אותו מאדמה[יז].

מא) החיוב. העולה או יורד מהמזבח או מן הכבש בפסיעה גסה חייב מלקות[א].

צורת הכבש. והכבש שעשו למזבח היה משופע למעלה ולא מדריגות[ב]. ארכו ל"ב אמה ורחבו ט"ז וגבהו תשע אמות פחות שתות[ג].

יג. רמב"ם שם פ"א הט"ז. **יד.** שם פ"א הי"ד-טו. **טו.** שם פ"ב הי"ח. **טז.** רמב"ם שם פ"א הט"ז. **יז.** שם הי"ג. **מא) א.** חינוך ומשנה למלך הל' בית הבחירה פ"א הי"ז. **ב.** רמב"ם הל' בית הבחירה פ"א הי"ז. **ג.** שם פ"ב הי"ג.

חינוך. ועיין אלה המצות (חאגיז) מצוה מא). **וּמִכָּאן אָמְרוּ חֲכָמִים בִּמְכִילְתָּא** (פר׳ בחודש יא) **׳וּמָה אִם אֲבָנִים שֶׁל מִזְבֵּחַ שֶׁאֵין בָּהֶם חִיּוּת אָמַר הַכָּתוּב לֹא תִנְהֲגוּ בָּהֶן מִנְהַג בִּזָּיוֹן, חֲבֵרְךָ שֶׁהוּא נִבְרָא בְּצֶלֶם אֱלֹקִים וּבִדְמוּתוֹ עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁלֹּא תִנְהֲגוּ בּוֹ מִנְהַג בִּזָּיוֹן׳. גַּם רָמְזוּ בָּזֶה** (טעמי מצות (לר״מ הבבלי) לא תעשה כו) **שֶׁלֹּא יַרְבֶּה בְּשֶׁבַח חֲבֵרוֹ לִפְנֵי שׁוֹנְאוֹ שֶׁמִּתּוֹךְ כָּךְ תִּגָּלֶה עֶרְוָתוֹ וְחֶרְפָּתוֹ. גַּם סָמְכוּ דְּאֵין בּוֹדְקִין מִן הַמִּזְבֵּחַ וּלְמַעְלָה, וְזֶהוּ ׳וְלֹא תַעֲלֶה בְמַעֲלֹת עַל מִזְבְּחִי׳** (טעמי מצות שם).

רמב״ם הל׳ בית הבחירה פ״א, ספר המצוות לֹא תעשה פ׳, סמ״ג לאוין רצ״א, יראים שכ״ז.

פָּרָשַׁת מִשְׁפָּטִים יֵשׁ בָּהּ כ״ג מִצְוֹת עֲשֵׂה וְל׳ מִצְוֹת לֹא תַעֲשֶׂה

מִצְוָה מב

לָדוּן דִּין עֶבֶד עִבְרִי (מִצְוַת עֲשֵׂה ט״ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְיִשְׂרָאֵל לָדוּן דִּין עֶבֶד עִבְרִי, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כא, ב) **׳כִּי תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי שֵׁשׁ שָׁנִים יַעֲבֹד וּבַשְּׁבִעִת יֵצֵא׳.**

משנה הלכות

הילוך המותר. מהלך בה עקב בצד גודל וגודל בצד עקב[ח], ויש פוסקים[ט] דגודל בצד עקב לאו דוקא, אלא פסיעה גסה הוא דאסור. ודעת הרמב״ם[י] והסמ״ג והחינוך והיראים דבין בשעת עבודה ובין שלא בשעת עבודה עובר על זה, אבל התוס׳ ישנים (יומא כב. ד״ה בזמן שהן מרובין) סבירא להו דוקא בשעת עבודה אסור ולכהנים דוקא. נטמא הכהן על המזבח אל יפסיע פסיעה גסה אלא ירוץ לחוץ בפסיעות קטנות[יא]. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות.

מב) מוכר עצמו ומכרוהו בית דין. ב׳ מיני עבדי עברי הם, מכרוהו בית דין בגניבתו שאין לו לשלם הקרן, ומוכר עצמו מפני דחקו שאין לו כלום להתפרנס. שניהן נקנין בכסף ובשטר[א] וקונין עצמן בשנים וביובל[ב], בגרעון כסף[ג], בשטר שחרור[ד],

ד. עיין קידושין עו: פסחים ג: **ה.** מכילתא פר׳ בחודש יא. **ו.** חינוך. ורמב״ם בספר המצוות לאוין פ׳. **ז.** נראה שכן הבין המנחת חינוך מדברי הרמב״ם הל׳ ביאת המקדש פ״ג הכ״ד. **ח.** מנחת חינוך. **מב) א.** רמב״ם הל׳ עבדים פ״ב ה״א. **ב.** שם ה״ב-ג. **ג.** שם ה״ח. **ד.** שם הי״א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לִזְכֹּר מַעֲשֵׂי בְּרֵאשִׁית שֶׁאֵל אֶחָד בְּרָאָנוּ, שֶׁהֵם שִׁשֶּׁת יְמֵי הַמַּעֲשֶׂה, וְלָכֵן 'שֵׁשׁ שָׁנִים יַעֲבֹד' וַיָּנַח בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי, עַל כֵּן בַּשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית 'יֵצֵא לַחָפְשִׁי חִנָּם'. וְלִזְכֹּר יְצִיאַת מִצְרַיִם כִּי עֲבָדִים הָיִינוּ וַיּוֹצִיאֵנוּ ה' מִשָּׁם בְּחַסְדּוֹ הַגָּדוֹל, וְלָכֵן צִוָּה לְעַם קָדְשׁוֹ לְקַבֵּעַ בְּנַפְשׁוֹתֵינוּ מִדַּת הָרַחֲמָנוּת וְהַחֶסֶד וּלְרַחֵם לְכָל מִי שֶׁהוּא תַּחַת יָדֵינוּ[ה], וּלְפִי שֶׁהוֹצִיאָנוּ בְּרְכוּשׁ גָּדוֹל צִוָּה לְהַעֲנִיק לְעֶבֶד עִבְרִי כְּשֶׁהוּא יוֹצֵא לְחֵרוּת, וְזֶכֶר לְמַעֲמַד הַר סִינַי שֶׁנַּעֲשׂינוּ בְּנֵי חוֹרִין, וְלָכֵן יֵצֵא לַחָפְשִׁי בֶּן חוֹרִין (עיין אלה המצות (חאגיז) מצוה מב). **גַּם רֶמֶז לִימֵי שְׁנוֹתֵינוּ בָּהֶם שִׁבְעִים שָׁנָה, עֲבָדִים לְיוֹצֵר כֹּל, וְ'שֵׁשׁ**

משנה הלכות

ובמיתת האדון בלא בן[ו]. ואינו עובד בת או יורשין, אם האדון עכו"ם או גר ומת אפילו הניח בן אינו עובדו[ז]. אלו דברים בין מכרוהו בית דין למוכר עצמו, מכרוהו בית דין נרצע, ורבו מוסר לו שפחה כנענית אם היה כבר נשוי ואפילו כהן, ואינו נמכר אלא לישראל, ואינו נמכר אלא לשש, ומעניקין לו כשיוצא. מוכר עצמו אינו נרצע, ואין רבו מוסר לו שפחה כנענית, ונמכר לעכו"ם אף שאסור לעשות כן, ונמכר יותר משש, ואין מעניקין לו[ח]. מכרוהו בית דין שיוצא בשש, היינו שלו, ואם פגע בו שמיטה עובד בה עד השנה השביעית שנמכר בו, ואם פגע בו היובל אפילו שנה אחת לאחר מכירתו יוצא[ט]. מוכר עצמו עובד כל זמן מכירתו ויוצא ביובל[י]. הרב שמחל לעבד על הכסף אינו מחול עד שיכתוב שטר שחרור[יא].

נרצע. הנרצע אינו יוצא בגרעון כסף[יב]. ואינו עובד את הבן[יג]. ואינו נרצע אלא אם כן היה לו שפחה ובנים, וגם האדון יש לו אשה ובנים, ואוהבים זה לזה גם העבד והאדון ואינם חולים[יד]. ויאמר ב' פעמים 'לא אצא'[טו]. עבד שהוא כהן אינו נרצע[טז].

גאולת קרובים. מוכר עצמו לעכו"ם נגאל בקרובים, ונגאל לחצאין, ובישראל אינו נגאל בקרובים ואינו נגאל לחצאין[יז] וכן מכרוהו בית דין[יח].

מי לא נמכר. אשה אינה נמכרת בבית דין, ועל ידי עצמה נחלקו הפוסקים[יט], ואינה קונה עבד מפני החשד. גר אינו נקנה בעבד עברי[כ], טומטום ואנדרוגינוס אינם נמכרים בעבד עברי[כא]. ונוהג בזמן שהיובל נוהג בזכרים אבל לא בנקיבות.

ה. עיין גם בחינוך כאן. **ו.** שם הי"ב. **ז.** שם הי"ב. **ח.** שם פ"ג הי"ב. **ט.** שם פ"ב ה"ב. **י.** שם ה"ג. **יא.** שם הי"א. **יב.** משנה למלך שם פ"ג ה"ז, ומנחת חינוך בשם ראשונים. **יג.** רמב"ם שם פ"ג ה"ז. ועיין כסף משנה שם ומה שהביא בשם סמ"ג לענין גואל לחצאין. **יד.** שם הי"א. **טו.** שם ה"י. **טז.** שם ה"ח. **יז.** שם פ"ב ה"ז. **יח.** עיין מנחת חינוך. **יט.** שם פ"א ה"ב, ועיין במשנה למלך ומנחת חינוך בשם רמב"ן עה"ת. **כ.** רמב"ם שם. **כא.** רמב"ם שם פ"ד ה"א, ולדעת הרמב"ן הנ"ל, עיין מנחת חינוך ומשנה למלך.

שָׁנִים יַעֲבֹד (וְקָטָן אֵינוֹ מְצֻוֶּה) וּבַשְּׁבִעִת יֵצֵא חָפְשִׁי', דְּכְיוָן שֶׁמֵּת נַעֲשָׂה חָפְשִׁי מִן הַמִּצְוֹת (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה יב).

קידושין יד: רמב"ם הל' עבדים מפ"א עד פ"ד, ספר המצוות מצות עשה רל"ב, סמ"ג עשין פ"ג.

מִצְוָה מג

לְיַעֵד אָמָה הָעִבְרִיָּה (מִצְוַת עֲשֵׂה ט"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְאִישׁ יִשְׂרָאֵל הַקּוֹנֶה אָמָה הָעִבְרִיָּה לְיַעֲדָהּ, פֵּרוּשׁ שֶׁיִּשָּׂאֶנָּה לוֹ אוֹ לִבְנוֹ לְאִשָּׁה, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כא, ח-ט) 'אִם רָעָה בְּעֵינֵי אֲדֹנֶיהָ אֲשֶׁר לֹא יְעָדָהּ וְהֶפְדָּהּ וְגוֹ'. וְאִם לִבְנוֹ יִיעָדֶנָּה', וְאָמְרוּ רַז"ל (בכורות יג.) 'מִצְוַת יִעוּד קָדְמָה לְמִצְוַת פְּדִיָּה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁרִחֵם הָאֵל עַל הָעֲנִיָּה הַנִּמְכֶּרֶת וְעַל אָבִיהָ שֶׁנִּצְטָרֵךְ לְמָכְרָהּ, וְצִוָּה לְהַקּוֹנֶה אוֹתָהּ לִשָּׂא אוֹתָהּ לְאִשָּׁה וְלַעֲשׂוֹתָהּ גְּבֶרֶת (חינוך. ועיין אלה המצות (חאגיז) מצוה מו)[א], כִּי אֵל חַנּוּן וְרַחוּם הוּא, וְתַחַת הֱיוֹתָהּ שִׁפְחָה נִמְכֶּרֶת תֵּעָשֶׂה גְּבֶרֶת וְתִתְפָּרְנֵם בְּכָבוֹד, וְגַם לְאָבִיהָ יִהְיֶה

משנה הלכות

מג) מהות המצוה. מצות יעוד אומר לה בפני שני עדים הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת לי, הרי את מיועדת לי, הרי את לי לאינתו, בכסף מקנתך, בכל אלו הלשונות הרי זו מקודשת, ואינו צריך ליתן לה כלום[ב], והקידושין חלין למפרע משעת מכירה[ג]. מקדש אפילו בסוף שש, וכן לבנו הגדול אם נתן לו רשות לייעדה ואומר בלשונות הנ"ל בפני עדים[ד]. בן קטן אינו מייעד. וצריך שיהיה גדול בשעת מכירה וצריך עיון[ה], ומכניסה לחופה והרי היא אשתו לכל דבר[ו]. אינו מייעד אלא לרצונה[ז].

מכירתה. אמה עבריה נמכרת משעה שנולדה עד שתביא ב' שערות, מכרה אחר י"ב שנה והביאה סימנים אינה מכירה[ח]. אינה נמכרת אלא למי שיש לו או לבנו קידושין בה[ט], נמכרת לחייבי עשין

מג) א. הובא גם בפועל צדק (לבעל הש"ך) עשין טז. **ב.** רמב"ם הל' עבדים פ"ד ה"ז (ולשון מיועדת הוא ע"פ גירסת הב"ח בברייתא קידושין יט:). **ג.** שם הט"ו. **ד.** שם ה"ז. **ה.** רמב"ם שם, ועיין מנחת חינוך ד"ה ואם. **ו.** רמב"ם שם ה"ט. **ז.** שם ה"ח. **ח.** שם ה"א. **ט.** שם הי"א.

לְנַחַת (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תקד. ועיין אלה המצות שם). וְאִם אֵין הַקּוֹנֶה חָפֵץ בָּהּ לְעַצְמוֹ יַשִּׁיאֶנָּה לִבְנוֹ, כִּי גַּם בּוֹ תִּשְׁמַח וְתָגֵל (חינוך). וּבַזָּהָר הַקָּדוֹשׁ (ח"ב צו:) אִיתָא עַל הַכָּתוּב (שמות שם ז) "וְכִי יִמְכֹּר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ' דָּא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, 'לְאָמָה' דָּא נִשְׁמָתָא קַדִּישָׁא, לֶהֱוֵי אָמָה מִשְׁתַּעְבְּדָא בֵּינַיְכוּ בְּהַאי עָלְמָא, 'לֹא תֵצֵא כְּצֵאת הָעֲבָדִים' לָא תִּיפּוֹק מִתַּמְנָּפָא בְּחוֹבִין, תִּיפּוֹק בַּת חוֹרִין בְּרוּרָה וְנָקְיָה' (ועיין בזה במצודת דוד שם).

קידושין יח: יט. רמב"ם הל' עבדים פ"ד, ספר המצוות מצות עשה רל"ג, סמ"ג עשין פ"ו, יראים רפ"ח.

מִצְוָה מד

פְּדִיַת אָמָה הָעִבְרִיָּה (מִצְוַת עֲשֵׂה י"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִפְדּוֹת אָמָה הָעִבְרִיָּה אִם לֹא רָצָה הָאָדוֹן לְיַעֲדָהּ לְעַצְמוֹ אוֹ לִבְנוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כא, ח) 'אֲשֶׁר לֹא יְעָדָהּ וְהֶפְדָּהּ'.

משנה הלכות

ולאוין דקידושין תופסין בהן[ו]. נקנית בכסף ובשטר[יא], וקונה את עצמה בששה דרכים, כל הדרכים כעבד (עיין לעיל מצוה מ"ב) ובמיתת האדון, אפילו הניח בן[יב], ויוצאת גם בסימני נערות[יג]. נמכרת וחוזרת ונמכרת אפילו כמה פעמים עד שתביא ב' שערות או תתייעד[יד]. כופין האב לפדותה אם יש לו[טו].

פרטי דינים. המוכר בתו על מנת שלא לייעד מייעדה אם רוצה, דהוה מתנה על מה שכתוב בתורה[טז]. קידשה וגירשה בלא חופה לא קיים המצוה[יז]. אמה העבריה אינה נרצעת[יח]. ונוהג בזמן שהיובל נוהג, ואין כופין על מצוה זו[יט].

מד) מצות פדייתה. מצות יעוד קודם למצות פדיה[א]. כיצד מצות פדיה, שיסייע האדון בפדיונה שמגרע פדיונה לפי השנים, ולא יאמר עכשיו נתגדלה ושוה יותר[ב]. ואין כופין לרבו על מצוה זו[ג].

יציאתה. קונה את עצמה בששה דרכים[ד] (עיין לעיל במצוה מ"ב ומ"ג). היוצא בגרעון אין מעניקין להם[ה]. כופין האב לפדותה אם יש לו[ו]. ברח האב או מת עובדת

ו. שם הי"ב. **יא.** שם ה"ג. **יב.** שם ה"ד. **יג.** שם ה"ה. **יד.** שם הי"ד, ועיין גם שם הי"ג ובכסף משנה ובלחם משנה שם. **טו.** שם ה"ב. **טז.** שם הט"ז. **יז.** מנחת חינוך. **יח.** רמב"ם שם פ"ג הי"ג. **יט.** חינוך. **מד) א.** רמב"ם הל' עבדים פ"ד ה"ז. **ב.** חינוך. **ג.** חינוך מצוה מ"ג, ועיין מנחת חינוך שם וכאן. **ד.** רמב"ם שם ה"ו. **ה.** שם פ"ג הי"ד, פ"ד ה"ד. **ו.** שם פ"ד ה"ב.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהָאָב הַמּוֹכֵר בִּתּוֹ דַּעְתּוֹ שֶׁיִּשְׁאֲנָה הָאָדוֹן, וְהַקּוֹנֶה בַּת יִשְׂרָאֵל עַל הַסְּתָם דַּעְתּוֹ שֶׁיִּשְׁאֲנָה כְּצִוּוּי הַתּוֹרָה, וְאִם אַחַר כָּךְ לֹא יַחְפֹּץ 'וְהֶפְדָּהּ' הָאָב, שֶׁאֵין רָאוּי לְהַנִּיחָהּ עוֹד בְּיַד הָאָדוֹן מֵעֵת שֶׁאָמַר לֹא חָפַצְתִּי לְקַחְתָּהּ, מִשּׁוּם דַּהֲוָה זְלְזוּל בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל (טעמי המצות (לר"מ הכבלי) מצות עשה יד). וְרָמְזוּ בָּזֶה (ר"מ הכבלי שם) מִכָּאן שֶׁבֶּן דָּוִד בָּא אֲפִלּוּ בְּדוֹר שֶׁכֻּלּוֹ חַיָּב חַם וְחָלִילָה', וְזֶהוּ שֶׁכָּתוּב 'אִם רָעָה בְּעֵינֵי אֲדֹנֶיהָ וְגוֹ' וְהֶפְדָּהּ', וּשְׁפָתַיִם יִשַּׁק[ח].

קידושין יט. רמב"ם הל' עבדים פ"ב, ספר המצוות מצות עשה קל"ד, סמ"ג עשין פ"ה.

משנה הלכות

שש שנים כעבד שמכרוהו בית דין[ט], ואינה עובדת לבן[י]. ויוצאה בסימנים, היתה איילונית כיון שבגרה תצא לחירות[יא]. אין אמה העבריה וכן עבד עברי יוצאים בראשי אברים כעבד כנעני, אלא משלם לו כדין החובל בחבירו[יב]. נמכרת יותר מפרוטה כדי שיהיה לגרעון כסף[יג]. כתב לה שטר שחרור ומחל לה על השאר יוצאה בחנם[יד].

אין שפחות אחר אישות. קטנה שנתקדשה ונתגרשה אין אביה יכול למוכרה, ייעד האדון ומת או גירש קודם שנכנסה לחופה חוזרת ונמכרת על ידי אביה[טו]. המוכר בתו והלך וקידשה לאחר, אם האדון רוצה לייעדה מייעד ואין בקידושי שני כלום, ואם לא רצה לייעדה כשתצא מרשות האדון יגמרו קידושי שני[טז].

שאר פרטי דינים. טומטום ואנדרוגינוס אינן נמכרים[יז]. חייב האדון לאמה העבריה ולעבד עברי כל זמן שהם תחתיו להשוותן לו במאכל ובמשקה בכסות ובמדור, וחייב לנהוג בהם מנהג אחוה, שנאמר (ויקרא כה, מו) 'ובאחיכם בני ישראל', מכאן אמרו 'כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו' (קידושין כ.), ואף על פי כן צריך העבד לנהוג בעצמו מנהג עבדות[יח]. ונוהג בזמן שהיובל נוהג[יט].

ז. ע"ע סנהדרין צח. **ח.** הובא גם פועל צדק (לבעל הש"ך) עשין יז. **ט.** עיין שם. **י.** שם ה"ד. **יא.** שם ה"ה. **יב.** שם ה"ו. **יג.** שם ה"ג. **יד.** שם ה"ד. **טו.** שם הי"ג. **טז.** שם הט"ו. **יז.** שם ה"א. **יח.** שם פ"א ה"ט. **יט.** חינוך מצוה מ"ג, ספר המצוות עשה רל"ב.

מִצְוָה מה

שֶׁלֹּא לִמְכֹּר אָמָה הָעִבְרִיָּה (לא תַּעֲשֶׂה כ"ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁכָּל הַקּוֹנֶה אָמָה הָעִבְרִיָּה לֹא יִמְכְּרֶנָּה לְאָדָם אַחֵר לְעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כא, ח) 'לְעַם נָכְרִי לֹא יִמְשֹׁל לְמָכְרָהּ בְּבִגְדוֹ בָהּ', וּ'לְעַם נָכְרִי' פֵּרוּשׁוֹ 'לְאִישׁ אַחֵר' כְּתַרְגּוּמוֹ.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. דְּאֵין לְזַלְזֵל בִּבְנוֹת יִשְׂרָאֵל הָעֲנִיּוֹת, וְכָל שֶׁכֵּן 'בְּבִגְדוֹ בָהּ' שֶׁהִיא סָמְכָה עָלָיו שֶׁיַּעֲשֶׂה כַּתּוֹרָה לְיַעֲדָהּ, וְכֵיוָן שֶׁפֵּרֵשׁ טַלִּיתוֹ עָלֶיהָ[א] (ד'בְּבִגְדוֹ' מִלְּשׁוֹן בֶּגֶד דּוּמְיָא דִּכְתִיב (רות ג, ט) 'וּפָרַשְׂתָּ כְנָפֶךָ עַל אֲמָתְךָ') אֵין רָאוּי שֶׁתִּתְבַּזֶּה (טעמי המצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה כז). וּקְרָאוֹ 'עַם נָכְרִי', שֶׁדּוֹמֶה לְפָנֵי הַקְּטַנָּה אִם מוֹכְרָהּ לְאָדָם אַחֵר שֵׁנִית כְּאִלּוּ יִמְכְּרֶנָּה 'לְעַם נָכְרִי', וְרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְזַכּוֹתֵנוּ וְצִוָּנוּ לְהִתְנַהֵג בְּמִדַּת הַחֶמְלָה הָאֲהוּבָה לְפָנָיו (חינוך). וּבְזֹהַר מִשְׁפָּטִים (ח"ב צז.) "לְעַם נָכְרִי לֹא יִמְשֹׁל לְמָכְרָהּ', מַאן עַם נָכְרִי, עָלוּבְתָּא אִיהִי נִשְׁמָתָא דְּכַד נָפְקַת מֵעָלְמָא וּבַר נָשׁ אִסְתַּי אִרְחָהּ בַּהֲדָהּ, הִיא בָּעָאת לְסָלְקָא לְעֵלָּא גּוֹ מַשְׁרְיָן קַדִּישִׁין בְּגַן עֵדֶן, וּמַשְׁרְיָן נוּכְרָאִין קָיְמִין בְּהַהוּא אֹרְחָא דְּגֵיהִנֹּם, זָכְתָה נִשְׁמָתָא וְהַהוּא נְטִירוּ וּפְרִישׁוּ דִּלְבוּשָׁא יַקִּירָא עֲלַהּ, כַּמָּה מַשְׁרְיָן קַדִּישִׁין קָא מִתְעַתְּדָן לַהּ לְאִתְחַבְּרָא בַּהֲדָהּ, וּלְמֵיעַאל לַהּ

משנה הלכות

מה) דעות הראשונים. לדעת הרמב"ם[ב] האזהרה על האדון שלא יוכל למכרה לאחר, ולדעת הסמ"ג[ג] והיראים נראה דקאי על האב דאין מוכרה לשפחות אחר אישות.

פרטי שיטת הרמב"ם. ואין האדון יכול ליתנה במתנה לאיש אחר בין רחוק בין קרוב, ואם מכר או נתן לא עשה כלום, וכן אין יכול למכור או ליתן עבד עברי לאחר, ולא הוצרך הכתוב לאסור דבר זה באמה אלא מפני שיש לו לייעד לבנו, לכך נאמר 'לעם נכרי לא ימשול למכרה'[ד]. ונוהג בזמן שדין אמה העבריה נוהג.

מה) א. עיין קידושין יח: בכורות לד. **ב.** הל' עבדים פ"ד ה"י, ספר המצוות לאוין רס"א. **ג.** לאוין קע"ט. **ד.** רמב"ם שם.

לְגַן עֵדֶן, לָא זָכְתָה כַּמָּה מַשְׁכִּירִין נוֹכְרָאִין מִתְעַתְּדָן לְמֵיעַל לַהּ בְּאוֹרְחָא דְּגֵיהִנֹּם, וְאִינּוּן מַשְׁרְיָן דְּמַלְאֲכֵי חַבָּלָה וְכוּ', אָתָא קְרָא דְּאוֹרַיְתָא קַדִּישָׁא וְאוֹכַח 'לְעַם נָכְרִי לֹא יִמְשֹׁל לְמָכְרָהּ' לְאִלֵּין מַלְאֲכֵי חַבָּלָה' (הובא במצודת דוד (רדב"ז) מצוה תקד).

קידושין יח: רמב"ם הל' עבדים פ"ד, ספר המצוות ל"ת תעשה רס"א, סמ"ג ל"תין קע"ט, יראים רפ"ה.

מִצְוָה מו

שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעִנָּתָהּ לֹא יִגְרָע (לֹא תַעֲשֶׂה כ"ט)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁכָּל הַקּוֹנֶה אָמָה הָעִבְרִיָּה וְיַעֲדָהּ שֶׁלֹּא יִגְרַע לָהּ שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעוֹנָתָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כא, י) 'אִם אַחֶרֶת יִקַּח לוֹ שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעִנָּתָהּ לֹא יִגְרָע', פֵּרוּשׁ 'שְׁאֵרָהּ' מָזוֹן, 'כְּסוּתָהּ' כְּמַשְׁמָעוֹ, 'וְעִנָּתָהּ' דֶּרֶךְ אֶרֶץ, וּבִכְלַל לָאו זֶה כָּל בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל, דְּקַל וָחֹמֶר מֵאָמָה לְבָנוֹת חוֹרִין[א].

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁאִם הָיָה שׁוֹלֵט הַבַּעַל בְּמִנְיַעַת עוֹנָתָהּ יִהְיֶה זֶה מֵבִיא אוֹתָהּ לִזְנוּת כַּאֲשֶׁר יִרְבֶּה בָּהּ מוֹתְרוֹת הַזֶּרַע, וְכֵן אִם לֹא הָיָה מַלְבִּישָׁהּ וְזָן אוֹתָהּ הָיְתָה הָאִשָּׁה טְרוּדָה מְאֹד בַּאֲסִיפַת הַמְּלָאכוֹת לְקִנְיָנָהּ

משנה הלכות

מו) איזה חיובים דאורייתא. ובגמרא (כתובות דף מז:) נחלקו באשה איזה מהם דאורייתא. דעת הרמב"ם[ב] דכולהו דאורייתא ודעת רבינו בעל הלכות גדולות ורמב"ן (שמות שם) והר"ן[ג] דמזונות וכסות דרבנן, ועונה דאורייתא, ודעת קצת פוסקים[ד] דעונה דרבנן (ובספרי משנה הלכות בכתובות (סי' י"ג) ובשו"ת משנה הלכות ח"א מסי' י"ג עד גמירא הארכתי בזה עיין שם).

המתנה להפטר. התנה עמה על מנת שאין לה מזונות וכסות ועונה בדבר שבממון תנאו קיים, ועונה מחוייב לקיים דהוה מתנה על מה שכתוב בתורה[ה], ודעת

מו) א. עיין חינוך. **ב.** הל' אישות פי"ב ה"א. **ג.** כתובות שם יז. מדפי הרי"ף. **ד.** סמ"ג לאוין סי' פ"א, ורא"מ על התורה, ועיין בספר דרך מצותיך ח"ב ד"ה עוד אני תמיה. **ה.** רמב"ם שם פי"ב ה"ד-ה-ו.

לְהָכִין לָהּ לֶחֶם לֶאֱכֹל וּבֶגֶד לִלְבֹּשׁ, וְלֹא הָיָה מַגִּיעַ לְבַעְלָהּ שׁוּם שֵׂרוּת מִמֶּנָּה אֲשֶׁר יִצְטָרֵךְ, וְתִפְסֹד הַכְּתֻבָּה אֲשֶׁר בַּעֲבוּר זֶה הָיְתָה בְּרִיאַת הָאִשָּׁה (רלב"ג שמות שם, בפר' משפטים התועלת השלישי). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד "שְׁאֵרָהּ' זוֹ תּוֹרָה, 'כְּסוּתָהּ' דָּא צִיצִית וּתְפִלִּין, 'וְעֹנָתָהּ' זוֹ קְרִיאַת שְׁמַע בְּעוֹנָתָהּ, 'וְאִם שְׁלֹשׁ אֵלֶּה לֹא יַעֲשֶׂה לָהּ' לִשְׁכִּינְתָּא 'וְיָצְאָה חִנָּם אֵין כָּסֶף', לֵית לֵהּ כְּסוּפָא מִן שְׁכִינְתָּא חֲצִיף אִיהוּ. וְעוֹד 'אֵין כָּסֶף' לֹא יִהְיֶה לוֹ כְּסוּפָא לְעָלְמָא דְּאָתֵי וְכוּ' (תיקו"ז כב.). גַּם

משנה הלכות

רבינו תם[ו] והריטב"א בקידושין (יט:) דגם בעונה תנאו קיים[ז]. והמתנה לקטנה אפילו בעונה דברי הכל תנאו קיים[ח].

מחילת עונה. התלמידים יוצאים ללמוד ברשות לדברי הכל, והוא שכבר קיים המצוה[ט]. ויכולה לחזור ממחילת עונה[י], ויש אומרים[יא] דאינה יכולה לחזור (עיין מה שכתבתי בספרי הנ"ל בחידושי כתובות סי' קע"ה).

חיוב מזונות וכסות. שיעור מזונות וכסות בעני מפורש בשולחן ערוך[יב], ובעשיר הכל לפי כבודו וכבודה[יג].

שאר חיובי כתובה. מתקנת חכמים עוד לכתוב לאשה כתובה, לרפאותה, לפדותה ולקברה, מת תישב בביתו משך אלמנותה, וניזונת מנכסיו, ובנותיה ניזונות מנכסיו אחר מותה עד שיתארסו או יבגרו, וחייב בכתובת בנין דכרין ובמזונות בניו ובנותיו הקטנים, הוא זוכה במעשה ידיה תחת מזונותיה, ופירות נכסיה תחת פרקונה, ובמציאתה משום איבה, ויורשה תחת קבורתה[יד]. כתב הרמב"ם[טו] אם היה עני ביותר ואינו יכול לספק לה אפילו לחם כופין אותו להוציא, ויש חולקין[טז]. אמרה איני ניזונית ואיני עושה שומעין לה, ואינה יכולה לחזור[יז]. נדרה שלא להניק כופין אותה להניק[יח], גירשה אין כופין להניק, ואם היה הבן מכירה נותן לה שכר ומניקתו בעל כרחה מפני הסכנה[יט].

פרטי דינים. מתקנת הגאונים לגבות כתובה ממטלטלין[כ]. זמן העונה לפי האומנות ותלמידי חכמים משבת לשבת[כא].

כללי המצוה. והסמ"ק מונה כסות ללאו בפני עצמו (מצוה רע"ח), ומצות עונה בפני עצמה (מצוה רפ"ה), ונוהגת בכל מקום

ו. מובא במהרי"ק שורש י'. **ז.** ועיין במשנה למלך הל' אישות פ"ו ה"א ה"י. **ח.** מנחת חינוך אות ב' על פי משנה למלך הנ"ל. **ט.** רמב"ם שם פי"ד ה"ה, אבן העזר סי' ע"ו ס"ה, ועיין חלקת מחוקק סי' א' סק"א. **י.** תוס' רי"ד כתובות דף ס"ב. **יא.** עיין בכנסת הגדולה אבן העזר שם סק"ז. **יב.** סי' ע' ס"ג וסי' ע"ג. **יג.** אבן העזר סי' ע' שם. ורמב"ם שם פי"ב ה"ח. **יד.** רמב"ם שם פי"ב ה"ב. אבן העזר סי' ס"ט ס"ב. **טו.** שם ה"ח. **טז.** אבן העזר סי' ע' ס"ג בהג"ה. **יז.** בשו"ע אבן העזר סי' ס"ט ס"ד. **יח.** שם סי' פ"ב ס"א. **יט.** שם ס"ה. **כ.** רמב"ם שם פט"ז ה"ח. אבן העזר סי' ק' ס"א. **כא.** רמב"ם שם פי"ד ה"א-ב-ג-ד. או"ח סי' ר"מ ס"א. אבן העזר שם סי' ע"ו ס"א-ב.

שַׁיָּךְ בַּתּוֹרָה 'שְׁאֵרָהּ' אֵלּוּ 'דַּדֶּיהָ יְרָכָךְ בְּכָל עֵת'[כה] שֶׁיִּהְיֶה בַּעַל תּוֹרָה, 'כְּסוּתָהּ' שֶׁיְּכַסֶּה וַיַּעֲלִים סוֹדוֹתֶיהָ, 'וְעֹנָתָהּ' לְקַבֵּעַ עִתִּים לַתּוֹרָה, וְכָל אֵלֶּה 'לֹא יִגְרָע' כִּי הַתּוֹרָה מְקֻדֶּשֶׁת לְיִשְׂרָאֵל (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה כט)[כג].

כתובות מז: מח. רמב"ם הל' אישות פי"ב-יג-יד, ספר המצוות ל"א תעשה רס"ב, סמ"ג ל"אוין פ"א, סמ"ק רע"ז-רע"ח רפ"ה, יראים קצ"א, אבן העזר סי' ע' ע"ג ע"ז, או"ח ר"מ.

מִצְוָה מז

לָדוּן בְּחֶנָּק (מִצְוַת עֲשֵׂה י"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהָמִית הָעוֹבְרִים עַל קְצָת מִצְוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה בְּחֶנֶק, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כא, יב) 'מוֹת יוּמָת'. וְהָרַמְבַּ"ן לֹא מָנָה הָאַרְבַּע מִיתוֹת בֵּית דִּין בֵּין הַמִּצְוֹת, וְאָמַר כִּי בַּפָּסוּק 'וּבִעַרְתָּ הָרָע' נִכְלְלוּ כָּל הַדִּינִים הָאֵלּוּ.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי מֶלֶךְ בְּמִשְׁפָּט יַעֲמִיד אָרֶץ[א], שֶׁאִלּוּלֵי יִרְאַת הַמִּשְׁפָּט יַהַרְגוּ בְּנֵי אָדָם זֶה אֶת זֶה, עַל כֵּן צִוָּנוּ הָאֵל יִתְבָּרַךְ לְהָמִית הָרוֹצֵחַ, וְכַאֲשֶׁר עָשָׂה כֵּן יֵעָשֶׂה לוֹ[ב] (חינוך), גַּם כִּי זֶה הַחוֹבֵל שָׁלַח יָדוֹ בְּצֶלֶם

משנה הלכות

ובכל זמן בזכרים, ועובר עליה וגרע אחת משלש אלה מרצונו להכאיבה ולצערה עובר על לאו זה, והוא כעובר על מצות המלך, ואין לוקין עליו.

מז) חייבי ארבע מיתות. ארבע מיתות בית דין הן סקילה, שריפה, הרג, וחנק[ג]. הנחנקים הם ששה, הבא על אשת איש, החובל באביו או אמו, הגונב ומוכר נפש מישראל, זקן ממרא, החולק על סנהדרין גדולה, נביא שקר, המתנבא בשם עבודה זרה[ד]. הנידונים בסייף הם ב', אנשי עיר הנידחת ורוצח[ה]. הנידונים בשריפה עשרה הם, בת כהן שזינתה, הבא על בתו, על בת בנו, על בת בתו, על בת אשתו, על בת בנה, על בת בתה, חמותו, אם חמותו, אם חמיו[ו]. והנסקלין הם י"ח, ואלו הן, המגדף, עובד עבודה זרה, הנותן מזרעו למולך, בעל אוב, ידעוני, המסית, המדיח, המכשף, המקלל אביו ואמו, הבא על אמו, בן סורר ומורה, הבא על אשת אביו, הבא על הבהמה, הבא על הזכר, אשה המביאה בהמה עליה, הבא על כלתו,

כב. ע"פ משלי ה, יט. **כג.** ועיין עיר מקלט (ליד"א) פר' משפטים מצוה מו. **מז) א.** ע"פ משלי כט, ד. **ב.** ע"פ ויקרא כד, יט. וכתיב (דברים יט, יט) 'ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו'. **ג.** רמב"ם הל' סנהדרין פי"ד ה"א. **ד.** שם פט"ו הי"ג. **ה.** שם הי"ב. **ו.** שם הי"א.

קוֹנוֹ וְנֶחְסְרָה מִיתָתוֹ בְּיַד הַמַּלְאָךְ הַמָּוֶת הַמְקַבֵּל רוּחוֹ מִמִּדַּת הַדִּין הַמִּשְׁתַּנֵּית לְכַמָּה דִינִין חֲלוּקִים, וּלְפִי גֹּדֶל חֶטְאוֹ גֹּדֶל עָנְשׁוֹ, יֵשׁ מֵהֶם בְּסַיִף וְיֵשׁ מֵהֶם בְּחֶנֶק וּבִסְקִילָה וּבִשְׂרֵפָה (עיין עיר מקלט (ליד״א) פר׳ משפטים מצוה מז).

סנהדרין נב: רמב״ם הל׳ סנהדרין פי״ד, ספר המצוות מצות עשה רכ״ו, סמ״ג עשין ק׳.

מִצְוָה מח

מַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ (לֹא תַעֲשֶׂה ל׳)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַכּוֹת אָב אוֹ אֵם, אֲפִלּוּ הֵם יַכּוּ אוֹתוֹ הַכָּאָה רַבָּה כָּל זְמַן שֶׁלֹּא יִשְׁאוּ נַפְשָׁם לַהֲמִיתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כא, טו) 'מַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוּמָת'. וְאַזְהָרָתוֹ מִ'לֹא יִסִּיף לְהַכֹּתוֹ' (דברים כה, ג),

משנה הלכות

הבא על נערה המאורסה, המחלל את השבת, הרי אלו י״ח נסקלים[ז]. ובכללם אתה מוצא ל״ו מיתות כנגד ל״ו כריתות שבתורה.

איזו חמורה. סקילה חמורה משריפה, ושריפה חמורה מסייף, וסייף חמורה מחנק, הנתחייב בשתי מיתות נידון בחמורה[ח]. וסתם מיתה הוא בחנק[ט]. ונוהג בזמן שדנין דיני נפשות בבית דין סמוכין של כהן גדול.

מח) פרטי דיני מכה. המכה את אביו או אמו ועשה בהם חבורה והוציא דם בעדים ובהתראה מיתתו בחנק, ובלא חבורה חייב כעל שאר אדם מישראל, מכה לאחר מיתה פטור[א]. הכהו על אזנו וחרשו חייב, דאי אפשר שלא יצא טיפת דם בפנים[ב]. אביו ואמו אומרים לו שיכם פטור[ג]. ואין להקיז דם לאביו או לעשות שאר רפואה שמוציא דם[ד], ואם אביו ציוהו מחלוקת הפוסקים אי מותר[ה], ויש למנוע אם לא שאין שם רופא אחר[ו]. ויש להזהר שלא ליתן זריקה (אינדזעקשאן בלע״ז) לאביו או לאמו לכתחילה[ז]. אביו רשע מחלוקת הפוסקים אי מותר להכותו[ח], חוץ ממסית ומדיח דמותר ומצוה[ט]. אין הבן נעשה שליח בית דין להכות אביו[י].

מי אינו מתייחס אחר אביו. שתוקי אינו חייב על אביו וחייב על אמו[יא]. ואם גילתה לו אמו בן מי הוא ושניהם מודים אסור

ז. שם ה״י. **ח.** שם פי״ד ה״ד. **ט.** סנהדרין נב: **מח) א.** רמב״ם הל׳ ממרים פ״ה ה״ה. יו״ד סי׳ רמ״א ס״א בהג״ה. **ב.** רמב״ם שם ה״ו. יו״ד שם ס״ב. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** רמב״ם שם ה״ז. יו״ד שם ס״ג. **ה.** רמב״ם שם. יו״ד שם בהגה. **ו.** שם. ועיין בשו״ת משנה הלכות ח״ט סי׳ ת״ד. **ז.** עיין בשו״ת משנה הלכות ח״ט סי׳ ת״ד, וח״י סי׳ ש״ח. **ח.** עיין רמב״ם שם הי״ב. יו״ד שם ס״ד. ותוס׳ יבמות כב: ד״ה כשעשה תשובה. **ט.** רמב״ם שם הי״ד. **י.** רמב״ם שם. **יא.** רמב״ם שם ה״ט. יו״ד שם ס״ז.